



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número: RESOL-2025-370-APN-SIYC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 30 de Septiembre de 2025

Referencia: EX-2024-96278439- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2024-96278439- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición, por parte de la firma GRAMON MILLET S.A. de todos los derechos sobre las marcas: Átomo, Átomo desinflamante, Átomo-desinflamante Bovivac, Carboimvi, Dextrocalcico, Equivac, Estimulan, Estricnobe, Fosalmin, Fungosan, Lindavet, Magicrem, Ordeñador, Sarniletal, Dermocitran, Glusamin, Gynoderm, Hemorroisan, Piele, Polisulfa, Sulfamax-C y Varisedan, junto con todos los derechos, títulos e intereses de los registros sanitarios y derechos sobre el know-how, el desarrollo, la fórmula de elaboración, especificaciones técnicas, el dossier y cualquier otra documentación necesaria para la elaboración y comercialización de los productos involucrados.

Que la operación se instrumentó mediante una Carta Oferta de Compraventa de Marcas y Registros Sanitarios, y su correspondiente aceptación, ambas de fecha 30 de agosto de 2024.

Que el perfeccionamiento de la operación ocurrió el día 30 de agosto 2024 y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó con fecha 6 de septiembre de 2024 por lo que la notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7°, inc. d), de la

Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el Artículo 9° de la Ley N°27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (\$ 50.619.000.000)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que la operación consiste en la adquisición, por parte de la firma GRAMON MILLET S.A.-subsidiaria de Grupo Roemmers-, de todos los derechos sobre determinadas marcas y productos junto con los derechos, títulos e interés en los registros sanitarios y derechos sobre el know-how, el desarrollo, la fórmula de elaboración, especificaciones técnicas, el dossier y cualquier otra documentación necesaria para la elaboración y comercialización de los productos involucrados.

Que la transacción crea solapamientos horizontales en los siguientes mercados de especialidades medicinales, específicamente, en la comercialización de productos bajo los ATC3; (i) C05B - Antivaricosos tópicos, (ii) C05C - Antivaricosos sistémicos, (iii) G02X - Otros productos ginecológicos y (iv) M02A - Productos tópicos para el dolor articular y muscular, respecto de ciertas marcas de propiedad de Grupo Roemmers y aquellas adquiridas en la presente operación.

Que la operación bajo análisis presenta también relaciones verticales, dado que el grupo comprador se halla activo en la distribución de especialidades medicinales, a través de la distribuidora ROFINA, y a través de la droguería MONROE AMERICANA.

Que en lo que respecta a la operación bajo análisis, los productos comprendidos en la clasificación ATC3 – C05B se utilizan para el tratamiento tópico de zonas con venas varicosas, más conocidas como varices.

Que el Grupo Roemmers participa en ATC3 a través de productos de venta libre que son PERGALEN NF y FLEBODERMA VL y productos de venta bajo receta que son CERVEP y MIKONOS FORTE.

Que, con la presente operación, el grupo comprador adquiere la marca VARISEDAN, de venta libre, que es un gel frío antivaricoso para piernas que actúan como relajantes musculares, indicado para desinflamar y aliviar las piernas cansadas; mientras que, PERGALEN NF y FLEBODERMA VL actúan como antivaricosos y antiflebíticos tópicos en formato crema que es utilizado para aliviar hematomas por golpes o de áreas circundantes a sitios de inyección, afecciones y procesos inflamatorios de las venas, como así también para aliviar la pesadez y tirantez de las piernas.

Que en la presente operación el Grupo Roemmers comercializa los productos JATAMANSIN PLUS y JATAMANSIN NF, de venta bajo receta y la marca adquirida en este mercado, VARISEDAN, es de venta libre.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA indicó que los medicamentos de venta con y sin receta son tratados como mercados relevantes separados, y por lo tanto, se descartan solapamientos horizontales en el mercado de antivaricosos sistémicos.

Que en el mercado otros productos ginecológicos (ATC3-G02X) el Grupo Roemmers participa en el mercado con los siguientes productos de venta libre: SNELLA, SNELLA VAG y VIMAX LUBRICANTE, y que los productos adquiridos son, también, de venta libre: GYNODERM, GYNODERM HYALU y GYNODERM CARE GEL.

Que respecto de los productos tópicos para el dolor articular y muscular (ATC3 – M02A) el Grupo Roemmers participa con los productos CURFLEX CBD y DORIXINA GEL de venta libre y ENANTYUM TÓPICO de venta bajo receta, y que los productos adquiridos, son todos de venta libre bajo la marca ATOMO, con sus respectivas variantes.

Que respecto del mercado de distribución de medicamentos conforme antecedentes de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la distribución mayorista de medicamentos presenta dos etapas en las cuales la firma adquiriente participa.

Que la primera es la distribución propiamente dicha donde opera la empresa del Grupo, ROFINA.

Que las distribuidoras son empresas que operan sin inventarios propios y por cuenta y orden de los laboratorios y proveen a estos últimos de los servicios logísticos asociados con la venta al canal mayorista, conformado en su gran mayoría por las droguerías.

Que, en la segunda etapa, donde los distribuidores colocan la mayoría de sus ventas, corresponde a las droguerías que son las principales abastecedoras de medicamentos de las farmacias y el Grupo adquirente participa como mayorista a través de MONROE AMERICANA.

Que a estas dos etapas se las definen como mercados “aguas abajo”, a su vez verticalmente relacionados entre sí.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA señaló que la operación presenta relaciones horizontales en productos medicinales relacionados con antivaricosos tópicos, productos ginecológicos y productos tópicos para dolores articulares y musculares.

Que según informan las partes en el período 2021-2023, en base a datos de IQVIA la participación conjunta de mercado alcanzaría el 21,48% post operación, con una variación del IHH de 77,6, y que la operación no presenta cambios en la estructura de mercado ya que, luego de la adquisición, Grupo Roemmers aún se mantiene ubicado en el segundo lugar en el mercado de antivaricosos tópicos.

Que este mercado permanecería liderado por CRAVERI, con una participación de mercado superior al CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (52%) medida en facturación y, en tercer lugar, por debajo del Grupo Comprador, se ubica la firma GENOMMA con una participación mayor al ONCE POR CIENTO (11%) seguida de SIETE (7) empresas más con participaciones menores al SIETE POR CIENTO (7%).

Que según informan las partes en base a datos de IQVIA sobre otros productos ginecológico, la participación conjunta de mercado alcanzaría el SEIS COMA CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (6,59%), para el año 2023 con una variación del IHH de DOS COMA OCHO (2,8), y esta operación no provoca cambios significativos en la estructura de mercado, Grupo Roemmers continúa siendo un jugador con baja incidencia en este mercado.

Que según informan las partes respecto de los productos tópicos para el dolor articular y muscular, en base a datos de IQVIA, la participación conjunta de mercado alcanzaría el VEINTICUATRO COMA SETENTA Y NUEVE POR CIENTO (24,79%) para el año 2023, con una variación del IHH de CIENTO OCHENTA Y OCHO COMA NUEVE (188,9).

Que, no obstante, dado que existen diversos actores en el mercado como las firmas GENOMMA con un DIECIOCHO COMA SESENTA Y DOS POR CIENTO (18,62%) y ELEA con un QUINCE COMA

VEINTICINCO POR CIENTO (15,25%), entre otros, no hay indicios relevantes para determinar que el Grupo Roemmers obtenga una posición dominante como consecuencia de la presente operación producto de la adquisición de los activos de la presente clasificación.

Que el Grupo Roemmers está presente en una primera etapa en la distribución de especialidades medicinales a través de ROFINA, una empresa dedicada a la provisión de servicios de gestión y logística para el transporte de medicamentos.

Que la firma ROFINA tiene una participación de mercado en la distribución de especialidades medicinales de alrededor del VEINTIOCHO COMA UNO PORCIENTO (28,1%), en términos de valores, según datos de 2023, en tanto que, como consecuencia de la presente operación, Grupo Roemmers alcanza participaciones de mercado conjuntas menores al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) para cada una de las relaciones horizontales a nivel ATC3 analizadas ut supra.

Que, a su vez, dichas participaciones de mercado del Grupo Comprador en función del total de los productos distribuidos por ROFINA bajo el canal farmacéutico representaría un porcentaje marginal.

Que, en una segunda etapa, se presenta una relación vertical respecto de la droguería MONROE AMERICANA, la cual comercializa medicamentos al por mayor, esta tiene una participación de mercado del DOCE COMA CINCO POR CIENTO (12,5%) medido en valores en pesos, para el año 2023.

Que, en consecuencia, atento a que las participaciones de mercado, tanto “aguas arriba” (ATC3, C05B, ATC3 - G02X, y ATC3-M02A) como “aguas abajo” (en el mercado de distribución de especialidades medicinales, en ambas etapas – distribuidoras y droguerías-) no superan el TREINTA POR CIENTO (30%), y la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que no hay posibilidad de generar daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo de los mercados.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA indicó que la operación bajo análisis no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general, y que, dicha operación de concentración económica no tiene entidad suficiente para generar efectos anticompetitivos ni horizontales ni verticales, por lo que no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

Que se advierte la presencia de una cláusula restrictiva de la competencia, la cual se encuentra estipulada en la Carta Oferta de Compraventa de Marcas y Registros Sanitarios que instrumentó la operación dirigida a los vendedores.

Que la citada Comisión Nacional no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 18 de septiembre de 2025 correspondiente a la “CONC. 1992”, en el cual recomienda al señor Secretario

de Industria y Comercio autorizar la operación de concentración económica notificada que consiste en la adquisición por parte de la firma GRAMON MILLET S.A. todos los derechos sobre las marcas: Átomo, Átomo desinflamante, Átomo-desinflamante Bovivac, Carboimvi, Dextrocalcico, Equivac, Estimulan, Estricnobe, Fosalmin, Fungosan, Lindavet, Magicrem, Ordeñador, Sarniletal, Dermocitran, Glusamin, Gynoderma, Hemorroisan, Piele, Polisulfa, Sulfamax-C y Varisedan, junto con todos los derechos, títulos e interés de los registros sanitarios y derechos sobre el know-how, el desarrollo, la fórmula de elaboración, especificaciones técnicas, el dossier y cualquier otra documentación necesaria para la elaboración y comercialización de los productos involucrados., en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

Que, mediante el Decreto N° 650 de fecha 10 de septiembre de 2025, se asignó al señor Secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín LAVIGNE (D.N.I. N° 30.448.069), el ejercicio de las competencias atribuidas a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO y a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que ha tomado la intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y 650/25.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

EN EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada que consiste en la adquisición por parte de GRAMON MILLET S.A. todos los derechos sobre las marcas: Átomo, Átomo desinflamante, Átomo-desinflamante Bovivac, Carboimvi, Dextrocalcico, Equivac, Estimulan, Estricnobe, Fosalmin, Fungosan, Lindavet, Magicrem, Ordeñador, Sarniletal, Dermocitran, Glusamin, Gynoderma, Hemorroisan, Piele, Polisulfa, Sulfamax-C y Varisedan, junto con todos los derechos, títulos e interés de los registros sanitarios y derechos sobre el know-how, el desarrollo, la fórmula de elaboración, especificaciones técnicas, el dossier y cualquier otra documentación necesaria para la elaboración y comercialización de los productos involucrados, en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a publicar el Dictamen de fecha 18 de septiembre de 2025 correspondiente a la “CONC. “1992”, identificado como IF-2025-104112603-APN-CNDC#MEC, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2025.09.30 17:10:18 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Agustin Lavigne
A cargo de la firma del Despacho
Secretaría de Industria y Comercio
Ministerio de Economía



AL SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, relativo a la operación de concentración económica en trámite bajo expediente EX-2024-96278439- -APN-DR#CNDC, caratulado "GRAMON MILLET S.A. Y ATOMO S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N.º 27.442. (CONC 1992)".

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición de todos los derechos sobre las marcas: *Átomo*, *Átomo desinflamante*, *Átomo-desinflamante Bovivac*, *Carboimvi*, *Dextrocalcico*, *Equivac*, *Estimulan*, *Estricnobe*, *Fosalmin*, *Fungosan*, *Lindavet*, *Magicrem*, *Ordeñador*, *Sarniletal*, *Dermocitran*, *Glusamin*, *Gynoderm*, *Hemorroisan*, *Piele*, *Polisulfa*, *Sulfamax-C* y *Varisedan*, junto con todos los derechos, títulos e intereses de los registros sanitarios y derechos sobre el *know-how*, el desarrollo, la fórmula de elaboración, especificaciones técnicas, el dossier y cualquier otra documentación necesaria para la elaboración y comercialización de los productos involucrados, por parte de GRAMON MILLET S.A. ("GRAMON MILLET").
2. La operación se instrumentó mediante una *Carta Oferta de Compraventa de Marcas y Registros Sanitarios*, y su correspondiente aceptación, ambas del 30 de agosto de 2024.
3. GRAMON MILLET integra el «Grupo Roemmers», un grupo farmacéutico argentino que, a través de numerosas subsidiarias, participa activamente en la elaboración y comercialización de especialidades medicinales y suplementos dietarios, como así también en la actividad agropecuaria. En particular, GRAMON MILLET se dedica a la comercialización de especialidades medicinales.
4. El perfeccionamiento de la operación ocurrió el 30 de agosto 2024 y su notificación a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 6 de septiembre de 2024.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

5. El 6 de septiembre de 2024, GRAMON MILLET notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0 correspondiente. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
6. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
7. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

8. El 10 de septiembre de 2024 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el primer día hábil siguiente a la presentación del Formulario F0 realizada el 6 de septiembre de 2024 y los plazos quedarán suspendidos desde la suscripción de dicho requerimiento y así continuarán hasta tanto suministre toda la información que le fuera solicitada y hasta la última presentación que realice. El requerimiento fue notificado en la misma fecha.
9. En atención a que la operación notificada no cumple con los parámetros establecidos en el artículo 3°, inciso d), del del ANEXO I de la Disposición CNDC 62/2023 (publicada en el B.O. 28/08/2023) y conforme lo dispuesto en el artículo 9.1, inc. b), de la Resolución 905/2023 (B.O. 18-05-2023), se le requirió a GRAMON MILLET S.A. que presente el Formulario F1 (Formulario F0+F1 TAD).²
10. El 17 de septiembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F1 acompañado.
11. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 17 de septiembre de 2025.

III EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la operación

12. La operación consiste en la adquisición, por parte de GRAMON MILLET —subsidiaria de Grupo Roemmers—, de todos los derechos sobre determinadas marcas y productos junto con los derechos, títulos e interés en los registros sanitarios y derechos sobre el *know-how*, el desarrollo, la fórmula de elaboración, especificaciones técnicas, el dossier y cualquier otra documentación necesaria para la elaboración y comercialización de los productos involucrados.
13. En la Tabla 1 se consignan las empresas afectadas en la operación y la descripción de la actividad económica que desarrolla cada una en el país.

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “*A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web*”. El 23 de enero de 2024, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

² Ver IF-2025-11063797-APN-CNDC#MEC

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo comprador	
ETHICAL NUTRITION S.A.	Fabricación y comercialización de fórmulas infantiles, suplementos dietarios y alimentos para bebés.
SIEGFRIED S.A. LABORATORIOS GRAMON MILLET S.A.	Comercialización de especialidades medicinales.
ROFINA S.A.I.C.F.	Distribución de especialidades medicinales.
MONROE AMERICANA S.A.	Comercialización mayorista de especialidades medicinales.
ROEMMERS S.A.I.C.F. GADOR S.A. ³	Fabricación y comercialización de especialidades medicinales.
CEODERMA S.A.	Comercialización de productos de belleza y cuidados de la piel.
MARKETING & RESERCH S.A.	Servicios de publicidad, propaganda y otros servicios afines.
MAPRIMED S.A.	Fabricación de productos químicos.
PHARMA ENFANT S.A. (ex Mead Johnson Argentina)	Elaboración y comercialización de productos de nutrición pediátrica bajo las marcas “SanCor Bebé”.

³ A los efectos del presente análisis se la incluye como empresa sujeta al análisis de efectos sobre la competencia de la presente operación, ello en virtud de que en el marco de las actuaciones Expediente S01:0091088/2014, caratulado “LABORATORIOS FERRING S.A., FERRING B.V. e INVESTITOR FARMACIA S.A. S/ NOTIFICACION ARTÍCULO 8° LEY N.º 25.156 (CONC. 1144)”, esta CNDC analizó la incidencia de la participación accionaria indirecta del GRUPO ROEMMERS en la firma GADOR (a través de la participación minoritaria del 44% del capital social que GACOPAX posee en GADOR), advirtiendo en su Dictamen CNDC IF-2018-64711437-APN-CNDC#MPYT que existía documentación que acreditaba que GACOPAX tenía acceso a información sobre todas las decisiones comerciales, presupuestarias y financieras tomadas en las asambleas de GADOR.

Esta situación, se consideró preocupante en términos de defensa de la competencia, en tanto la participación minoritaria en un competidor puede generar efectos unilaterales o coordinados sobre la competencia que no se producirían en su ausencia.

En este sentido, en las actuaciones referidas en los párrafos anteriores, esta CNDC concluyó que GACOPAX no era un simple inversor minoritario en GADOR, por cuanto pertenecía a uno de los grupos más relevantes de la industria farmacéutica nacional (Grupo Roemmers).

ARAUCARIAS DEL NEUQUEN S.A. EL 38 S.A. ESTANCIA CASA DE PIEDRA S.A. ESTANCIA EL TRANSITO S.A. HACIENDAS SAN EUGENIO S.A. RURAL SUD S.A. S.A. GANADERA Y FINANCIERA DEL NEUQUEN	Actividad agropecuaria.
SUDFLUG S.A.	Trasportes aéreos
PRACMA S.A.	Producción de cultivos agrícolas.
ROELEC S.A.	Servicios inmobiliarios por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados N.C.P. ⁴
Activos objeto	
ACTIVOS TRANSFERIDOS	Son todos los derechos sobre las marcas: <i>Átomo</i> , <i>Átomo desinflamante</i> , <i>Átomo-desinflamante Bovivac</i> , <i>Carboimvi</i> , <i>Dextrocalcico</i> , <i>Equivac</i> , <i>Estimulan</i> , <i>Estricnobe</i> , <i>Fosalmin</i> , <i>Fungosan</i> , <i>Lindavet</i> , <i>Magicrem</i> , <i>Ordeñador</i> , <i>Sarniletal</i> , <i>Dermocitran</i> , <i>Glusmin</i> , <i>Gynoderm</i> , <i>Hemorroisan</i> , <i>Piele</i> , <i>Polisulfa</i> , <i>Sulfamax-C</i> y <i>Varisedan</i> , junto con todos los derechos, títulos e interés de los registros sanitarios.

Fuente: CNDC sobre la base de información aportada por la parte notificante.

14. La transacción crea solapamientos horizontales en los siguientes mercados de especialidades medicinales, específicamente, en la comercialización de productos bajo los ATC3; (i) C05B - *Antivaricosos tópicos*, (ii) C05C - *Antivaricosos sistémicos*, (iii) G02X - *Otros productos ginecológicos* y (iv) M02A - *Productos tópicos para el dolor articular y muscular*, respecto de ciertas marcas de propiedad de Grupo Roemmers y aquellas adquiridas en la presente operación.
15. La operación bajo análisis presenta también relaciones verticales, dado que el grupo comprador se halla activo en la distribución de especialidades medicinales, a través de la distribuidora ROFINA, y a través de la droguería MONROE AMERICANA.

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Definición de los mercados relevantes

III.2.1.1. Definición del mercado relevante en la industria farmacéutica

16. En los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los «Lineamientos»)⁵, se señala que “...el mercado relevante del producto comprende todos aquellos bienes y/o

⁴ No Clasificado Previamente

servicios que son considerados sustitutos por quienes demandan dichos bienes o servicios, dadas las características del producto, sus precios y el objeto de su consumo”. Esto se conoce como sustitución *por el lado de la demanda*.

17. La sustitución desde el lado de la demanda tiene un rasgo peculiar en la industria farmacéutica porque, en la mayor parte de los casos, la sustitución debe ser realizada por el médico prescriptor o un farmacéutico y no por el usuario final. Existe un concepto específico relativo a la sustituibilidad entre dos medicamentos—a saber, la *equivalencia terapéutica*.
18. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que dos productos farmacéuticos se consideran terapéuticamente equivalentes si “...son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y, después de la administración en la misma dosis molar, sus efectos, con respecto tanto a la eficacia como a la seguridad, son esencialmente los mismos cuando se administran a pacientes por la misma vía en las condiciones especificadas en el etiquetado. Esto puede ser demostrado por estudios de equivalencia apropiados, tales como estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos, clínicos o *in vitro*”.
19. La OMS mantiene oficialmente desde el año 1996⁶ un sistema de clasificación de los medicamentos denominado clasificación *Anatómica Terapéutica Química* (“ATC”, por sus siglas en inglés⁷), a partir del cual cada fármaco es clasificado con un código alfanumérico que recoge el sistema u órgano sobre el que actúa, el efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química del fármaco.^{8,9}
20. Al mismo tiempo, debe tenerse presente que, en general, los laboratorios y droguerías brindan la información de mercado con fuente IQVIA, una firma global especializada en estadísticas del mercado farmacéutico, que releva las ventas realizadas a través del canal farmacias. Esta firma utiliza una clasificación anatómico terapéutica química más antigua desarrollada por la autoridad de salud europea, denominada *European Pharmaceutical Market Research Association* (EphMRA), y que, si bien es similar, no es idéntica a la clasificación de la OMS¹⁰.
21. A los efectos de aproximar el grado de sustituibilidad desde la demanda entre productos farmacéuticos involucrados en una investigación y definir así posibles mercados relevantes, esta CNDC como otras autoridades de competencia, entre las que se destacan las europeas y

⁵ Los *Lineamientos* fueron aprobados por Resolución SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el sitio web de la CNDC.

⁶ https://www.whocc.no/atc_ddd_methodology/history/

⁷ *Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system*.

⁸ Para más detalle, ver el Dictamen de fecha 11 de diciembre de 2018, correspondiente a la Conc. 1144, que tramitó bajo el Expediente EX-2018-32551804- -APN-DGD#MP caratulado: “LABORATORIOS FERRING S.A., FERRING B.V. E INVESTIT FARMAS S.A. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY N° 25.156 (CONC. 1144)” (Anexo IF-2018-64711437-APN-CNDC#MPYT de la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior RESOL-2019-3-APN-SCI#MPYT).

⁹ A modo de resumen, cabe mencionar que el sistema ATC se compone de catorce (14) categorías que se dividen en cinco (5) niveles. El primer nivel es el más general (ATC1) y agrupa a los medicamentos en función del órgano o sistema sobre el que actúa el fármaco. El segundo nivel (ATC2) agrupa los medicamentos por grupo terapéutico principal, en tanto que el tercer nivel (ATC3) lo hace según su indicación terapéutica (es decir, su uso previsto). El cuarto nivel (ATC4) agrupa los medicamentos por indicación terapéutica y contenido químico (no todos los medicamentos clasificados en ATC3 cuentan con una clasificación ATC4). Finalmente, el último nivel corresponde al ingrediente farmacéutico activo (IFA) que contiene el fármaco.

¹⁰ Para mayor detalle respecto de las diferencias y similitudes de ambas clasificaciones, consultar la explicación que obra en el sitio web de la OMS: https://www.whocc.no/atc_ddd_methodology/the_ephmra_classification_system/

latinoamericanas, parten de las precitadas clasificaciones en su nivel 3 (ATC3), que agrupa a los medicamentos en término de su indicación terapéutica, haciendo la debida salvedad de que en algunos casos el nivel ATC3 no refleja de manera adecuada la presión competitiva a la cual está sujeto un producto, de modo que los mercados relevantes pueden ser más estrechos o amplios. Así, en ciertos casos, el mercado relevante podría quedar definido a nivel cuatro (ATC4), que agrupa los medicamentos por indicación terapéutica y contenido químico, o a nivel del ingrediente farmacéutico activo (IFA) que contiene el fármaco, o también incluir productos que clasifican en diferentes ATC3, siempre y cuando dichos productos estén indicados para atender la misma condición médica.¹¹

22. A su vez, la Comisión Europea, en general, siempre ha separado los medicamentos de venta con y sin receta en mercados relevantes distintos, sobre la base de sus diferencias en términos de indicaciones terapéuticas y efectos colaterales, el marco normativo, los sistemas de mercadeo y la distribución. Mientras que, por otra parte, ha considerado que los medicamentos originales se encuentran expuestos a la competencia de genéricos, por lo cual no ha aceptado separar en mercados relevantes distintos los medicamentos originales y los genéricos.¹²
23. Respecto del alcance geográfico, la distribución de los medicamentos en la República Argentina se realiza a través de distribuidoras y droguerías que operan en todo el país, de modo que el mercado geográfico relevante para los productos farmacéuticos comercializados se considera nacional.

III.2.1.2. Antivaricosos tópicos (ATC3 – C05B)

24. En lo que respecta a la operación bajo análisis, los productos comprendidos en la clasificación ATC3 – C05B se utilizan para el tratamiento tópico de zonas con venas varicosas, más conocidas como varices. Las formas de presentación de estos productos son: cremas, geles, inyectables, entre otros, utilizados para aliviar los síntomas de la insuficiencia venosa.
25. Dicha afección se debe principalmente a la incapacidad de las válvulas venosas para ejercer su función de retorno de la sangre, lo cual genera su acumulación e inflama, dilata, retuerce estas venas. Los antivaricosos tópicos actúan como desinflamantes dado que favorecen la circulación sanguínea.
26. Grupo Roemmers participa en dicho ATC3 a través de productos de venta libre que son *PERGALEN NF* y *FLEBODERMA VL* y productos de venta bajo receta que son *CERVEP* y *MIKONOS FORTE*.
27. Con la presente operación, el grupo comprador adquiere la marca *VARISEDAN*, de venta libre, que es un gel frío antivaricoso para piernas que actúan como relajantes musculares, indicado para desinflamar y aliviar las piernas cansadas. Mientras que, *PERGALEN NF* y *FLEBODERMA VL* actúan como antivaricosos y antiflebíticos tópicos en formato crema que es utilizado para aliviar hematomas por golpes o de áreas circundantes a sitios de inyección, afecciones y procesos inflamatorios de las venas, como así también para aliviar la pesadez y tirantez de las piernas.

¹¹ Cf. por ejemplo, COFECE Resolución Expediente CNT 045-2016 sobre la operación entre Sanofi/Aventis y Boehringer Ingelheim.

¹² Bayer/Schering. Case No COMP/M.4198.

III.2.1.3. Antivaricosos sistémicos (ATC3 – C05C)

28. Los antivaricosos sistémicos están destinados al tratamiento sistémico de venas varicosas con agentes estabilizadores de capilares. También se recomiendan para el tratamiento de enfermedades de las venas.
29. Dado que las hemorroides son un tipo de vena varicosa, los antihemorroidales sistémicos también se incluyen en este grupo. Tienen por objetivo favorecer la circulación sanguínea y aliviar, consecuentemente, los síntomas de la insuficiencia venosa crónica, orgánica y funcional, obstaculizando la progresión del estancamiento sanguíneo en los vasos alterados, normalizando la permeabilidad capilar, inhibiendo o resolviendo hematomas y aumentando la resistencia de los vasos capilares venosos.
30. En la presente operación, el Grupo Roemmers comercializa los productos *JATAMANSIN PLUS* y *JATAMANSIN NF*, de venta bajo receta y la marca adquirida en este mercado, *VARISEDAN*, es de venta libre.
31. Por tanto, y conforme lo antes mencionado, los medicamentos de venta con y sin receta son tratados como mercados relevantes separados. Por tal motivo, se descartan solapamientos horizontales en el mercado de antivaricosos sistémicos.

III.2.1.4. Otros productos ginecológicos (ATC3 – G02X)

32. Los productos involucrados comprendidos en el ATC3: G02X están específicamente indicados para tratar condiciones ginecológicas como antiespasmódicos y antiinflamatorios no hormonales represores del parto o para tratar dismenorrea, inhibidores de la prolactina, productos de uso local con acciones antiinflamatorias y analgésicas, antifúngicos, lubricantes de uso íntimo vaginal, medicamentos para síntomas vasomotores para climaterio y menopausia, síndrome premenstrual, entre otros.
33. Grupo Roemmers participa en el mercado con los siguientes productos de venta libre: *SNELLA*, *SNELLA VAG* y *VIMAX LUBRICANTE*. El primero de ellos es un jabón reconstituyente de la flora vaginal y acidificante para la higiene íntima femenina con ácido láctico y prebióticos. Está indicado para la higiene diaria de la zona vulvovaginal manteniendo un equilibrio de su flora. *SNELLA VAG* es un gel humectante y lubricante genital indicado principalmente para casos de sequedad vaginal, cuyos componentes son ácido hialurónico, aloe vera y tocoferol o vitamina E. *VIMAX LUBRICANTE* es un lubricante íntimo en formato gel cuyos principios activos son glicerina, propilenglicol y fosfato de sodio, indicado principalmente para casos de sequedad vaginal.
34. Los productos adquiridos son, también, de venta libre: *GYNODERM* es un jabón de higiene íntima femenina, indicado para mantener un equilibrio del medio vulvovaginal y prevenir infecciones. *GYNODERM HYALU* es una emulsión de higiene íntima femenina, también indicado para mantener un equilibrio del medio vulvovaginal y prevenir infecciones. Por último, adquieren *GYNODERM CARE GEL* es un lubricante e hidratante vaginal en gel en base acuosa utilizado para la lubricación y humectación vaginal en mujeres con sequedad vaginal.

III.2.1.5. Productos tópicos para el dolor articular y muscular (ATC3 – M02A)

35. Los productos involucrados contemplados en este mercado son cremas y/o geles para ser utilizados directamente en zonas específicas con dolor y que pueden contener principios activos antiinflamatorios no esteroideos, capsaicina, ácido salicílico y agentes similares, entre otros.

36. Grupo Roemmers participa con los productos *CURFLEX CBD* y *DORIXINA GEL* de venta libre y *ENANTYUM TÓPICO* de venta bajo receta. En cuanto a los productos adquiridos, son todos de venta libre bajo la marca *ATOMO*, con sus respectivas variantes. Todos los tipos de *ATOMO* son analgésicos y antiinflamatorios en crema y/o gel indicados para los procesos inflamatorios o dolorosos del aparato locomotor como la inflamación de tendones, músculos, articulaciones y ligamentos, provocados por torceduras o traumatismos, también para la artrosis, lumbalgias, dolor de espalda, cuello y torticollis, esguinces y luxaciones, codo de tenista, entre otros.
37. *CURFLEX CBD* es una crema hidratante de rápida absorción con salicilato de metilo, árnica, cannabidiol y eucaliptol, formulada para los dolores musculares y pérdida de flexibilidad articular. *DORIXINA GEL* es un analgésico, antiinflamatorio y antirreumático tópico en formato gel, indicado para calmar el dolor de intensidad leve a moderada y la inflamación producto de esguinces, luxaciones, distensiones, golpes, torceduras, entre otros.

III.2.1.6. Mercado de distribución de medicamentos

38. Conforme antecedentes de esta CNDC¹³, la distribución mayorista de medicamentos presenta dos etapas en las cuales la firma adquiriente participa. La primera es la distribución propiamente dicha donde opera la empresa del Grupo, ROFINA.
39. Las distribuidoras son empresas que operan sin inventarios propios y por cuenta y orden de los laboratorios y proveen a estos últimos de los servicios logísticos asociados con la venta al canal mayorista, conformado en su gran mayoría por las droguerías.
40. Una segunda etapa, donde los distribuidores colocan la mayoría de sus ventas, corresponde a las droguerías que son las principales abastecedoras de medicamentos de las farmacias. El Grupo adquiriente participa en esta segunda etapa mayorista a través de MONROE AMERICANA.
41. En función de lo indicado se definen a estas dos etapas como mercados “*aguas abajo*”, a su vez verticalmente relacionados entre sí.

III.2.2. Análisis de los efectos económicos horizontales de la operación

42. Tal como se informó previamente, la operación presenta relaciones horizontales en productos medicinales relacionados con antivariicosos tópicos, productos ginecológicos y productos tópicos para dolores articulares y musculares.
43. La Tabla 2 presenta las participaciones de mercado, medidas en facturación, para el período 2021-2023, de los antivariicosos tópicos.

¹³ Dictamen de fecha 17 de mayo de 2010, correspondiente a la Conc. 710, que tramitó bajo el Expediente S01:0237262/2008 caratulado: “MARAUSTRALIS S.A., KIMBELL S.A., ICN DUTCH HOLDING BV S/ NOTIFICACION ARTICULO 8º LEY 25.156 (CONC. 710)” de la Resolución 177/2010 de la Secretaría de Comercio Interior); Dictamen de fecha 11 de diciembre de 2018, correspondiente a la Conc. 1144, que tramitó bajo el Expediente EX-2018-32551804- -APN-DGD#MP caratulado: “LABORATORIOS FERRING S.A., FERRING B.V. E INVESTITARMA S.A. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY Nº 25.156 (CONC. 1144)” (Anexo IF-2018-64711437-APN-CNDC#MPYT de la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior RESOL-2019-3-APN-SCI#MPYT); “INVESTIGACIÓN DE MERCADO SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE MEDICAMENTOS (IM 4)” (CNDC, 2019)

Tabla 2 | Participaciones de mercado de antiváricosos tópicos (ATC3 – C05B), medidas en facturación, para el período 2021-2023

Empresa y activo transferido	2021	2022	2023
GRUPO ROEMMERS	27,38%	21,06%	19,49%
VARISEDAN (IMVI)	1,99%	3,07%	1,99%
Participación conjunta	29,37%	24,13%	21,48%
HHI pre-operación	2.884	3.168	3.315
HHI post-operación	2.993	3.297	3.392
Variación HHI	109,0	129,4	77,6

Fuente: CNDC sobre la base de información aportada por la parte notificante.

44. Según informan y elaboran las partes en base a datos de IQVIA, la participación conjunta de mercado alcanzaría el 21,48% post operación, con una variación del IHH de 77,6. Esta operación no presenta cambios en la estructura de mercado ya que, luego de la adquisición, Grupo Roemmers aún se mantiene ubicado en el segundo lugar en el mercado de antiváricosos tópicos.
45. Este mercado permanecería liderado por CRAVERI, con una participación de mercado superior al 52% medida en facturación y, en tercer lugar, por debajo del Grupo Comprador, se ubica GENOMMA con una participación mayor al 11% seguida de siete empresas más con participaciones menores al 7%.
46. A continuación, en la Tabla 3 se presentan las participaciones de mercado de otros productos ginecológicos, medidas en facturación, para el período 2021-2023.

Tabla 3 | Participaciones de mercado de otros productos ginecológicos (ATC3 – G02X), medidas en facturación, para el período 2021-2023

Empresa y activo transferido	2021	2022	2023
GRUPO ROEMMERS	15,57%	8,60%	6,37%
GYNODERM (IMVI)	0,00%	0,27%	0,22%
Participación conjunta	15,57%	8,86%	6,59%
HHI pre-operación	2.314,7	2.060,4	2.296,5
HHI post-operación	2.314,7	2.065,0	2.299,2
Variación HHI	0	4,6	2,8

Fuente: CNDC sobre la base de información aportada por la parte notificante.

47. Según informan las partes en base a datos de IQVIA, la participación conjunta de mercado alcanzaría el 6,59%, para el año 2023 con una variación del IHH de 2,8. Esta operación no provoca cambios significativos en la estructura de mercado, Grupo Roemmers continúa siendo un jugador con baja incidencia en este mercado.
48. Por último, en la Tabla 4 se presentan las participaciones de mercado de productos tópicos para el dolor articular y muscular, medidas en facturación, para el período 2021-2023.

Tabla 4 | Participaciones de mercado de productos tópicos para el dolor articular (ATC3 – M02A) y muscular, medidas en facturación, para el período 2021-2023.

Empresa y activo transferido	2021	2022	2023
GRUPO ROEMMERS	2,40%	3,39%	4,70%
ATOMO (IMVI)	22,50%	20,05%	20,08%
Participación conjunta	24,90%	23,44%	24,79%
HHI pre-operación	1.266,8	1.296,9	1.192,8
HHI post-operación	1.374,8	1.432,6	1.381,7
Variación HHI	108,0	135,7	188,9

Fuente: CNDC sobre la base de información aportada por la parte notificante.

49. Según informan las partes en base a datos de IQVIA, la participación conjunta de mercado alcanzaría el 24,79% para el año 2023, con una variación del IHH de 188,9.
50. No obstante, dado que existen diversos actores en el mercado como GENOMMA con un 18,62% y ELEA con un 15,25%, entre otros, no hay indicios relevantes para determinar que el Grupo Roemmers obtenga una posición dominante como consecuencia de la presente operación producto de la adquisición de los activos de la presente clasificación.

III.2.3. Análisis de los efectos económicos verticales de la operación

51. Como se mencionó previamente, Grupo Roemmers está presente en una primera etapa en la distribución de especialidades medicinales a través de ROFINA, una empresa dedicada a la provisión de servicios de gestión y logística para el transporte de medicamentos.
52. ROFINA tiene una participación de mercado en la distribución de especialidades medicinales de alrededor del 28,1%, en términos de valores, según datos de 2023, en tanto que, como consecuencia de la presente operación, Grupo Roemmers alcanza participaciones de mercado conjuntas menores al 25% para cada una de las relaciones horizontales a nivel ATC3 analizadas *ut supra*. A su vez, dichas participaciones de mercado del Grupo Comprador en función del total de los productos distribuidos por ROFINA bajo el canal farmacéutico representaría un porcentaje marginal.
53. Por otro lado, en una segunda etapa, se presenta una relación vertical respecto de la droguería MONROE AMERICANA, la cual comercializa medicamentos al por mayor, esta tiene una participación de mercado del 12,5% medido en valores en pesos, para el año 2023.
54. Según los Lineamientos, “... una concentración entre empresas cuyas cuotas de mercado resulten relativamente reducidas no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general. Por ello puede considerarse que una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia”.
55. En consecuencia, atento a que las participaciones de mercado, tanto “aguas arriba” (ATC3, C05B, ATC3 -G02X, y ATC3-M02A) como “aguas abajo” (en el mercado de distribución de especialidades medicinales, en ambas etapas – distribuidoras y droguerías-) no superan el 30%, esta CNDC entiende que no hay posibilidad de generar daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo de los mercados.
56. De acuerdo con todo lo expuesto en las secciones precedentes, y considerando los Lineamientos, la operación bajo análisis no es susceptible de generar problemas de

competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general. A su vez que, dicha operación de concentración económica no tiene entidad suficiente para generar efectos anticompetitivos ni horizontales ni verticales, por lo que no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

57. Se advierte la presencia de una cláusula restrictiva de la competencia, la cual se encuentra estipulada en la *Carta Oferta de Compraventa de Marcas y Registros Sanitarios* que instrumentó la operación dirigida a los vendedores.
58. La Cláusula 1.3. del acuerdo reseñado establece la obligación de los vendedores, por un plazo de cinco (5) años desde la aceptación de la oferta, de: (i) no lanzar al mercado nuevos productos que compitan en determinadas categorías con los productos, (ii) no lanzar al mercado productos con marcas similares a las marcas transferidas (iii) no adquirir acciones o establecer nuevas empresas que produzcan, vendan o distribuyan productos registrados en las categorías; y (iv) no producir, ni elaborar, ni comercializar productos que se encuentren en las categorías.
59. La parte notificante ha manifestado que la cláusula de no competencia se ajusta a los criterios establecidos por la CNDC por las siguientes razones: está directamente vinculada con la implementación de la operación y es subordinada a la misma. Asimismo, dado que la operación involucra la transferencia de *know-how*, es necesaria para asegurar la efectiva protección y valorización de los activos adquiridos y tiene efectos solamente entre las partes intervinientes en la transacción, sin alcanzar a terceros y garantizando que se protejan los intereses legítimos del grupo comprador sin causar perjuicio a otros actores en el mercado.
60. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta CNDC no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

61. De acuerdo con lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
62. Por ello esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO autorizar la operación de concentración económica notificada que consiste en la adquisición por parte de GRAMON MILLET S.A. todos los derechos sobre las marcas: *Átomo*, *Átomo desinflamante*, *Átomo-desinflamante Bovivac*, *Carboimvi*, *Dextrocalcico*, *Equivac*, *Estimulan*, *Estricnobe*, *Fosalmin*, *Fungosan*, *Lindavet*, *Magicrem*, *Ordeñador*, *Sarniletal*, *Dermocitran*, *Glusamin*, *Gynoderm*, *Hemorroisan*, *Piele*, *Polisulfa*, *Sulfamax-C* y *Varisedan*, junto con todos los derechos, títulos e interés de los registros sanitarios y derechos sobre el *know-how*, el desarrollo, la fórmula de elaboración, especificaciones técnicas, el dossier y cualquier otra documentación necesaria para la elaboración y comercialización de los productos involucrados., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

63. Elévese el presente dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.

La Lic. Florencia BOGO no suscribe el presente dictamen por hallarse en uso de licencia ordinaria (NO-2025-97851738-APN-CNDC#MEC).



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número: IF-2025-104112603-APN-CNDC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 18 de Septiembre de 2025

Referencia: CONC 1992 - Dictamen - Autoriza Art.14.a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.18 14:08:06 -03:00

Maria Paula Molina
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.18 14:14:59 -03:00

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.18 14:37:19 -03:00

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.18 14:37:20 -03:00